

14주차 1교시. 청소년의 인권 · 참여정책

1. 청소년 인권의 이해

1) 인권의 개념

- 인간이 존엄하다는 뜻은 모든 인간이 세상에 둘도 없는 유일무이한 독특한 존재로서 가치와 정체성을 갖는다는 것이다.
- 인권(Human Rights)은 개인에게 보편적으로 해당되는 광범위한 가치이다.
- 사람이라면 누구나 당연히 가지는 기본적이고 자연적인 권리이다.
- 인권은 인간의 존엄성을 지키는 권리이며 국가는 개인의 권리를 법적으로 보장해야 하는 책무가 있다.

2) 법규에 나타난 인권

- 우리나라 「헌법」 제10조
 - “모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다. 국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다.”
- 「세계인권선언」 전문(1948년)
 - “모든 인류 구성원의 천부의 존엄성과 동등하고 양도할 수 없는 권리를 인정하는 것이 세계의 자유, 정의 및 평화의 기초이다.”
- 「국가인권위원회법」 제2조제1호
 - “인권이란 「대한민국헌법」 및 법률에서 보장하거나 대한민국이 가입·비준한 국제인권조약 및 국제관습법에서 인정하는 인간으로서의 존엄과 가치 및 자유와 권리를 말한다.”

3) 청소년과 인권과 관련된 논쟁

- 청소년 인권을 생각할 때 아동과는 다른 청소년의 권리는 어디까지 보장되어야 하는지에 대한 논의부터 시작된다.
- 청소년들 중 다수인 학생청소년이 학교에서 겪는 인권의 침해와 차별은 무엇인지, 일하는 청소년의 인권문제, 나아가 청소년들의 정치적 권리와 참여의 허용과 한계 등 인권을 둘러싼 논의는 다양하다.
- 결국 청소년도 생애발달과정에서 한 시기를 거치는 존엄한 존재로서 그 청소년기를 고려하여 사회적 관계와 관련된 가운데 한 인격체로서의 인권이 보호되어야 한다.

2. 청소년 참여의 개념과 필요성

1) 청소년 참여의 개념

- 참여는 기본적 시민권으로서 자신의 삶과 자신이 살고 있는 지역사회에 영향을 주는 의사결정을 공유하는 과정이다(Hart, 1997).
- 참여란 자신의 삶과 자신이 살고 있는 지역사회에 영향을 미치는 결정을 함께 나누는 과정이다(Unicef, 2003).
- 청소년을 규정하고 인식하는 패러다임의 획기적인 변화로 청소년들이 정책수립과정에 실질적으로 참여할 수 있는 기반을 마련하고, 청소년 친화적 정책을 구현하며, 건전한 민주주의식을 함양하는 것을 목표로 한다(성평등가족부).
- 청소년 참여는 청소년에게 영향을 주는 결정, 계획, 자원 등에 영향력을 행사하고 통제와 책임을 공유하는 과정이다.
- 청소년 참여란 청소년에게 영향을 미치는 정책·사업·의사결정 및 지원을 통제하는 과정이다.
- 청소년 참여는 청소년들이 자신의 목소리를 내게 하는 권한 부여이며, 동시에 성인들이 청소년의 목소리를 경청하는 것을 포함한다.
- 청소년 참여는 청소년들이 능동적으로 자신의 생활환경에 참여하는 기회라고 정의하고, 사회적 참여와 정치적 참여로 분류한다.
- 청소년 참여는 책임과 의무를 떠맡고 자신의 의사결정을 할 수 있도록 포함되고, 허용되며, 조장되어야 할 청소년의 권리이다.

2) 청소년 참여의 필요성

(1) 사회적 발달과업

- 청소년에게 사회의 구성원으로서 참여를 위한 지식, 기술 및 태도를 학습하는 기회를 제공하지 않은 채 갑자기 성인이 되면 성숙한 책임의식을 가질 수는 없기 때문에 사회화를 위한 차원에서 참여는 필요하다.

(2) 민주주의 제1원칙이며 사회통합의 중요한 요소

- 청소년의 생활에 영향을 미치는 결정에 참여할 수 있는 권리와 다양성을 존중해 주는 민주주의적 가치를 체득하게 해줄 뿐 아니라, 인권과 민주주의에 대한 청소년의 사명과 이해를 강화시키며 사회통합 및 사회결속을 촉진시킨다.

(3) 정부정책의 질 향상 및 순응성 확보

- 참여는 행정의 과정에 청소년을 참여시켜 청소년의 이해를 확장시킴으로써 그들의 요구에 따른 책임의 분담을 인식시키고 지지와 협력을 구하게 되어 정책추진 시 순응성 확보를 가능하게 한다.
- 특히, 행정기관 측면에서 ① 청소년의 협조를 증진·강화시키며, ② 청소년의 의견과 요구사항을 표출시켜 행정수요를 정확히 파악하게 하고, ③ 이를 통해 결정·집행하는데 있어서 정책의 질 향상을 도모할 수 있다.

(4) 조직 및 커뮤니티 변화에 기여

- 청소년의 건전한 에너지를 활용할 경우 조직 및 커뮤니티를 보다 건강하게 만드는데 기여할 수 있다.

(5) 참여를 통한 사회국가적 역량 강화

- 청소년의 사회참여를 촉진하고 이들에게 책임과 권한을 부여하는 것은 청소년 개인의 성장뿐 아니라 사회국가적 역량을 강화하게 된다는 것이 국제사회의 인식이다.
- 이는 청소년을 과거 수동적 대상에서 능동적으로 사회에 참여하는 사회구성원의 일원이라는 시각의 전환을 의미한다.

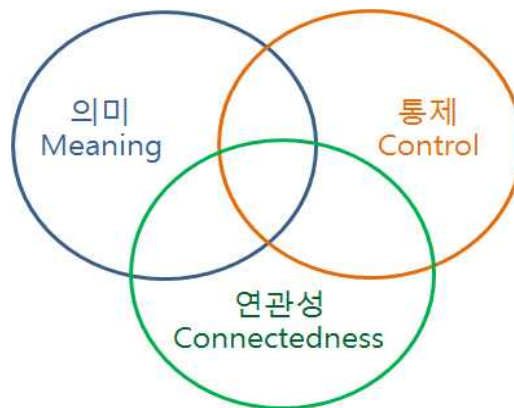
(6) 청소년 참여는 세계적 추세(청소년 문제의 효율적 해결책 : 저비용 고효율)

- 유엔 청소년정책의 가이드라인이 되는 ‘2000년과 그 이후의 세계청소년 행동계획’의 우선순위 영역 중 하나가 참여이며, 유럽연합과 유럽평의회(Council of Europe)의 청소년 정책의 핵심적 기조이자 정책수행 과정에서 중요하게 고려되는 것도 청소년 참여이다.
- 유엔은 청소년 참여의 이유로, 청소년 자신의 삶에 영향을 미치는 의사결정에 있어서 권리를 주장하는 것은 절대적이며, 청소년 문제해결에 더 효율적인 해결책을 가지고 사회에 기여할 수 있다는 점을 강조하였다.

3) 청소년 참여의 원리(The Principles of Participation)

(1) 참여원리의 세 가지 핵심요소

- ① 의미(Meaning) : 참여는 청소년을 위해 의미를 가져야 한다.
- ② 통제(Control) : 청소년은 진행되거나 일어나는 일에 대해 통제를 가지거나 공유해야 한다.
- ③ 연관성(Connectedness) : 프로젝트와 청소년은 더 넓은 커뮤니티 자원 및 관계성 속에서 연계되어야 한다.



(2) 세 가지 핵심요소 간 관계성

- '의미'(Meaning), '통제'(Control), '연관성'(Connectedness)이라는 세 가지 요소는 상호 관련되어 있으며, 효율적 청소년 참여전략은 세 가지 요소를 관련시키는 것이다.
- 연관성 없는 의미와 통제는 소외를 초래할 수 있으며, 의미 없는 통제와 연관성은 명목상 참여로 흐를 수 있고, 통제 없는 연관성과 의미는 조작이 될 수 있다.

3. 청소년 참여의 유형과 성공요인

1) 청소년 참여의 유형

(1) Checkoway의 참여단계

- 체코웨이(Checkoway, 1998)는 안쉬타인(Arnstein, 1969)의 주민참여 단계를 청소년에게 적용시켜 8단계로 구분했다.

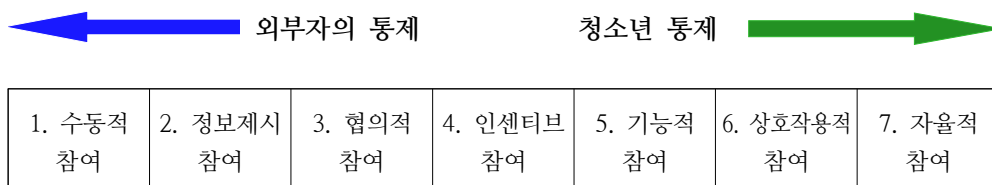
[표 14-1. 체코웨이(Checkoway)의 청소년 참여 8단계]

8단계	청소년통제단계 (Youth Control)	청소년 참여 (Degrees of Youth Power)
7단계	권한이양단계 (Delegated Power)	
6단계	공동협력단계 (Partnership)	
5단계	유화단계 (Placation)	명목참여 (Degrees of Tokenism)
4단계	협의단계 (Consultation)	
3단계	정보제공단계 (Information)	
2단계	치료단계 (Therapy)	비참여 (Non Participation)
1단계	조작단계 (Manipulation)	

- 여기서 참여의 실질적 수준을 보면, ①, ②단계는 참여가 이루어지지 않은 수준(비참여 수준), ③, ④, ⑤단계는 형식적으로 참여가 이루어져 실질적으로 권한을 행사한다고 보기 어려운 수준(형식적 참여 수준), ⑥, ⑦, ⑧단계는 실질적인 참여가 이루어져 권한의 행사가 이루어지고 있는 수준(실질적 참여 수준)이라고 할 수 있다.
- 비참여 수준보다는 형식적 참여수준, 형식적 참여 수준보다는 실질적 참여 수준이 참여자의 자율적인 의견의 반영, 주체로서 실질적인 권한 행사라는 점에서 볼 때 바람직하다.

(2) Pretty의 참여유형

- 프리티(Pretty, 2002)는 외부자의 통제와 청소년 통제를 연속선상에 두고 7개의 유형으로 구분하였다.



① 1단계 : 수동적 참여

- 청소년들이 어떤 일이 일어나고 있고 또 어떤 일이 일어났는지를 듣는 형태의 참여로, 행정기관이나 프로젝트 관리들이 청소년의 견해를 경청하지 않고 일방적으로 발표하는 형태
- 정보의 공유는 성인 전문가 집단에만 한정된다.

② 2단계 : 정보제시 참여

- 설문조사나 이와 유사한 방식의 조사에서 청소년이 답하는 참여 유형
- 조사내용의 구성이나 조사결과가 청소년에게 공유되지 않고 단지 정보만 제시되어 청소년이 참여하여 영향력을 행사할 수 없다.

③ 3단계 : 협의적 참여

- 청소년들의 견해를 듣고 자문을 구하는 외부기관의 요청에 응하는 참여 유형
- 자문의 과정은 정책결정에 참여하는 역할이 없고, 참여한 청소년들의 견해를 정책결정자나 전문가들이 수용할 의무도 없다.

④ 4단계 : 인센티브 참여

- 청소년들이 자원봉사, 대학입시 활용, 자문비 등 인센티브를 받는 대가로 노동과 시간 등의 자원을 제공하며 참여하는 형태
- 그러나 시간이 지남에 따라 인센티브가 중단되면 활동이 지속될 수 없는 문제가 발생하기 때문에 참여로 볼 수 있을지 논란이 있다.

⑤ 5단계 : 기능적 참여

- 청소년들이 단체를 조직해서 자신들의 이해와 목표를 달성하기 위해 참여하는 형태
- 프로젝트의 초기 기획과 디자인 단계보다는 주요 정책결정이 이뤄진 이후의 집행단계에 참여하는 경우가 일반적이다.
- 외부기관에 대한 의존도가 강하며 자율성이 미약한 것이 특징이다.

⑥ 6단계 : 상호작용적 참여

- 외부기관과의 상호작용을 통해 공동으로 참여하며, 외부기관에 대한 의존성과 자율성이 균형을 이루는 특성을 갖는다.

⑦ 7단계 : 자율적 참여

- 외부기관의 개입 없이 청소년들이 주도적으로 프로젝트를 개발, 운영하는 참여 유형
- 청소년 행사를 주관하며 주도적으로 프로젝트를 개발·운영(Rain Bow Project 등)하며 자원에 대한 통제권도 행사한다.

2) 청소년 참여의 성공요인(OECD의 10가지 수준)

- ① 정책과정에서의 청소년 참여가 긴요하다는 정부 각 계층의 인식과 강력한 의지
- ② 정책과정에 참여를 위한 권리의 법적·제도적 보장
- ③ 정책과정에 참여의 목적과 한계, 청소년과 정부의 역할 및 책임 등에 대한 명확한 제시
- ④ 협의와 능동적 참여를 위한 충분한 시간의 보장과 필요한 정보 제공
- ⑤ 정책과정에서 정부가 제공하는 정보의 객관성 및 정보에 대한 접근과 참여에 대한 권리 보장
- ⑥ 효과적인 정책과정 참여를 위한 적절한 재정적·인적·기술적 자원의 확보
- ⑦ 지식관리의 촉진, 정책 일관성 확보, 협의피로(Consultation Fatigue)의 피해 축소
- ⑧ 환류, 협의 및 능동적 참여를 통해 청소년의 요구를 반영하고, 정책과정이 공개적이고 투명하며 외부적 검토를 통해 수정 가능성을 보장할 수 있는 수단 확보
- ⑨ 정책결정에 대한 새로운 요구와 여건 변화에 적응하기 위하여 정보 제공, 협의수행 및 시민참여에 대한 성과를 평가할 수 있는 수단, 정보 및 역량 필요
- ⑩ 능동적인 청소년과 시민사회단체의 역량증진을 지원하고 참여촉진을 위한 시책 추진

4. 청소년 참여기구와 주요 행사

1) 청소년특별회의

① 법적 근거

- 청소년특별회의는 「청소년 기본법」 제12조에 의한 전국 규모의 청소년 참여기구이다.
- 청소년 기본법 제12조(청소년특별회의의 개최) ① 국가는 범정부적 차원의 청소년 정책과제의 설정·추진 및 점검을 위하여 청소년 분야의 전문가와 청소년이 참여하는 청소년특별회의를 해마다 개최하여야 한다.

② 목적

- 청소년과 청소년 분야 전문가의 직접적인 참여를 통해 범정부적 차원의 청소년 정책과제의 설정·추진 및 점검을 이행한다.
- 청소년의 정책참여 활동 기회 확대를 통한 민주시민역량을 함양시킨다.

③ 참여대상

- 청소년특별회의는 공개모집에 의한 청소년추진단, 성평등가족부 및 17개 시·도의 청소년 참여위원회 위원, 청소년관련 단체, 시설, 학계 관계자 등 청소년 기본법 시행령 제12조(청소년특별회의의 참석대상)에 따라 성평등가족부 장관이 필요하다고 인정하는 경우 청소년특별회의 위원으로 위촉한다.

④ 운영 및 주요활동(행사)

- 매년 선정된 정책의제에 따라 청소년 의견수렴과 토론, 워크숍, 캠페인 등을 통해 정책과제를 발굴한 후 본회의에서 이를 최종적으로 정부에 보고·제안한다.
- 청소년특별회의는 온라인 미디어 매체를 활용한 소셜네트워크서비스(SNS) 청소년 특별회의 페이지를 개설·운영한다.
 - 청소년들의 접근성을 용이하게 하여 소통 강화
- 지역사회를 기반으로 정책과제 발굴 활동과 청소년포럼, 토론회, 캠페인, 워크숍 등 온·오프라인 개최 및 참여활동을 한다.
- 2004년 시범으로 청소년 인권참여의 정책의제로 시작하여 2021년 제17회로 ‘시작점은 같은 청소년, 각자의 기회에서 빛나다’는 정책의제로 30개 과제를 제시하고 있다.

2) 청소년 참여위원회

① 법적 근거

- 청소년 기본법 제5조의2(청소년의 자치권 확대) ③ 국가 및 지방자치단체는 청소년과 관련된 정책수립 절차에 청소년의 참여 또는 의견 수렴을 보장하는 조치를 하여야 한다.

② 목적

- 국가 및 지방자치단체 청소년 관련 정책의 수립 및 시행과정에 청소년이 주도적으로 참여토록 하여 정책 실효성을 제고하고 청소년의 권익을 증진시킨다.

③ 주요기능

- 청소년 관련 정책 및 사업에 대한 의견 제안, 자문 및 평가
- 청소년 권리·인권 모니터링, 개선 제안
- 청소년포럼, 토론회, 정책 제안대회 등 참여 및 개최

④ 운영 및 주요활동(행사)

- 2021년 12월 기준 청소년 참여위원회는 성평등가족부, 특별시·광역시·도 및 시·군·구(자치구)에 총 233개가 구성·운영되고 있으며, 지방자치단체에 따라 ‘청소년자치위원회’, ‘차세대위원회’ 등의 명칭으로 운영되기도 한다.
- 시·도 위원회별 운영규모는 1개소 당 25~30명 내외이며, 공개모집, 기관추천, 청소년 선거 등 다양한 방식을 통해 구성된 청소년들로 운영되고 있다.
- 시·도(시·군·구) 청소년 관련 정책에 대한 의견 제안, 청소년 권리·인권 모니터링 및 개선을 제안한다.
- 청소년 관련 프로그램·토론회·정책 제안대회 등을 개최·참여한다.

3) 청소년운영위원회

① 법적 근거

- 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회) ① 청소년수련시설을 설치·운영하는 개인·법인·단체 및 위탁운영단체는 청소년활동을 활성화하고 청소년의 참여를 보장하기 위하여 청소년으로 구성되는 청소년운영위원회를 운영하여야 한다.

② 목적

- 청소년이 청소년수련시설 운영 및 각종 프로그램 등의 자문·평가에 직접 참여해 봄으로써 청소년 참여의식을 확대한다.
- 청소년의 욕구와 의견이 실제 청소년수련시설 및 프로그램 운영 과정에서 개선·반영될 수 있도록 한다.

③ 운영 및 주요활동(행사)

- 청소년운영위원회는 지역 내 청소년(9~24세)으로 10명 이상 20명 이내이며, 위원 임기는 1년이다(「청소년활동 진흥법 시행령」 제3조).
- 일반 청소년뿐만 아니라 학교 밖 청소년, 다문화청소년, 장애청소년, 한부모가정 청소년, 조손가정 청소년 등 다양한 계층의 청소년이 참여할 수 있도록 해야 한다.
- 2022년 청소년운영위원회는 전국 331개소를 운영·지원하고 있다.
- 청소년의 청소년수련시설 및 프로그램 운영에 대해 참여하고 모니터링한다.
- 지역사회 문제해결을 위한 참여 및 의견을 반영한다.
- 시설 및 청소년활동의 활성화를 위한 주체적인 책임 역할을 수행한다.

④ 역할

- 청소년운영위원회는 청소년수련시설을 이용하는 청소년의 의견과 욕구를 반영하고자 전국 생활권 청소년수련시설(청소년수련관, 청소년문화의집)의 사업, 프로그램 운영과 관련된 의사결정 과정에 청소년이 참여할 수 있도록 하는 참여기구이다.

■ 학습정리

1. 청소년 인권의 이해

- 인권(Human Rights)은 개인에게 보편적으로 해당되는 광범위한 가치이다.
- 인권은 인간의 존엄성을 지키는 권리이며 국가는 개인의 권리를 법적으로 보장해야 하는 책무가 있다.
- 청소년들 중 다수인 학생청소년이 학교에서 겪는 인권의 침해와 차별은 무엇인지, 일하는 청소년의 인권문제, 나아가 청소년들의 정치적 권리와 참여의 허용과 한계 등 인권을 둘러싼 논의는 다양하다.

2. 청소년 참여의 개념

- 청소년 참여란 청소년에게 영향을 미치는 정책·사업·의사결정 및 지원을 통제하는 과정이다.
- 참여원리의 세 가지 핵심요소
 - ① 의미(Meaning) : 참여는 청소년을 위해 의미를 가져야 한다.
 - ② 통제(Control) : 청소년은 진행되거나 일어나는 일에 대해 통제를 가지거나 공유해야 한다.
 - ③ 연관성(Connectedness) : 프로젝트와 청소년은 더 넓은 커뮤니티 자원 및 관계성 속에서 연계되어야 한다.

3. 청소년 참여의 유형과 성공요인

- 체코웨이(Checkoway, 1998)는 안쉬타인(Arnstein, 1969)의 주민참여 단계를 청소년에게 적용시켜 8단계로 구분했다.
- 프리티(Pretty, 2002)는 외부자의 통제와 청소년 통제를 연속선상에 두고 7개의 유형으로 구분하였다.

4. 청소년 참여기구

- 청소년특별회의 : 17개 시·도 청소년과 청소년 분야의 전문가가 토론과 활동을 통해 청소년이 바라는 정책과제를 발굴하고, 정부에 제안하여 정책화하는 전국 규모의 청소년 참여기구
- 청소년 참여위원회 : 성평등가족부 및 지방자치단체에 설치·운영 중인 청소년 참여 기구. 청소년정책의 형성·집행·평가과정에 청소년이 주체적으로 참여할 수 있도록 제도화함으로써 청소년 친화적 정책을 구현하고 청소년의 권익증진 도모
- 청소년운영위원회 : 청소년수련시설을 이용하는 청소년의 의견과 욕구를 반영하고자 전국 생활권 청소년수련시설(청소년수련관, 청소년문화의집)의 사업, 프로그램 운영과 관련된 의사결정 과정에 청소년이 참여할 수 있도록 하는 참여기구